SF-2021-0118

广州市校服采购合同

（2021 版）

广 州 市 教 育 局 制定

广州市市场监督管理局 监制

二〇二一年六月

合同编号：_____

广州市校服采购合同

甲方（采购方）：_____　　签约地点：

乙方（供应方）：_____　　签约时间：

为维护甲、乙双方当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规规定，以及《广州市中小学校服管理办法》的要求，经双方协商一致，就校服采购事宜订立本合同。

一、校服材质、数量、单价等明细

名称	布质	面料产地	品号	纱支	色号	纤维含量	重量	单价	数量	备注

二、单个学生校服的总价

单个学生校服的总价为人民币（大写）：_____，即￥_____元，包括服装的物料购置、设计、制作、运输、保险、包装、检验、纳税等一切费用。

合同总金额=单个学生校服的总价×实际学生数量（由双方在合同履行期内、每学年签订一次“校服采购清单”，确定实际购买校服的学生总人数及校服采购数量，“校服采购清单”详见附件）

三、质量要求

1、全新设计制造，无次品，选用面料的内在质量、外观质量均要符合现行国家标准及广州市地方标准 DB4401/T 78-2020《中小学、幼儿园校（园）服质量技术规范》的要求。

2、符合服装行业现行规范，以及采购文件的质量标准要求。

3、经多次洗擦而不褪色、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、不变形，耐洗、耐磨；服装配件不易

脱落、破损等。

4、交付的货物合格率达到100%。

四、校服的样式与封样

1、校服的样式由甲方指定或由乙方设计。

校服的样式、面料材质、辅料材质、颜色等最终由甲方书面确认，作为本合同的附件。

2、乙方应当免费制作校服样衣。

3、甲乙双方应将经确认的样衣封样保存。封样时，双方应当将样衣一式两份密封包装，在包装上标注“样衣”字样并加盖公章，各自保存。

五、校服的生产加工与送检

1、乙方必须严格依照本合同约定的标准及双方确认的样衣，组织生产加工。

2、乙方必须严格按照国家有关规定，以合格的工艺生产加工，确保校服的质量及安全。

3、乙方应当在校服出厂前，将一定数量校服送有资质检验机构检验，取得产品质量检验合格报告后方可交货。

六、交货时间、地点及货物包装

1、乙方应在_____年_____月_____日前交货，并送至甲方指定的收货地点_____，

随货物附上有资质检验机构出具的产品质量检验合格报告。

2、乙方应在交货前_____日内，将到货日期、交货数量、装箱规格等相关交货信息提前通知甲方，甲方应及时做好收货安排。

3、乙方所提供的货品应按每件（条）或每套校服独立牢固包装，并在外包装上清楚注明规格型号、以及甲方名称。

七、校服验收

1、乙方交付校服时，甲方应对产品数量、外包装及货品有无破损等进行查看，并应按本合同约定的质量要求、封样样衣对产品质量进行验收，产品数量按“校服采购清单”（见附件）验收。

2、甲方如对乙方所交付的产品质量等存有异议，应在乙方交货之日起_____个工作日内，以书面形式提出；乙方应在甲方提出异议后_____个工作日内予以答复解决。

八、售后服务与附加服务

1、乙方负责在校学生校服的补充及供应，供应单价按照本合同价格执行。发生缺货时，乙方应在接到甲方通知后_____小时内作出服务响应，_____日内进行补货，并承担因此而产生的费用。

2、乙方所提供的校服质量保证期_____年（不低于一年），自交付之日起计。在质保期内发生质量、规格型号等问题的，乙方应在接到甲方通知后_____小时内作出服务响应，_____日内进行补购、

换购，并承担因补购、换购而产生的费用。属于质量问题的由乙方负责包修、包退、包换并承担由此产生的费用；属于人为损坏的乙方提供维修服务，只收取工料费。

3、乙方免费提供一年（自交货之日起计）维修用的易损耗件（包括配件如拉链，纽扣等）。

4、乙方应提供工作时间的投诉服务热线：_____。

5、乙方提供定期上门服务，上门服务时间为：_____。

6、乙方对特殊身材的学生应提供上门量身定做服务，在接到甲方通知后 _____小时内作出服务响应，_____日内提供货物，不另收取费用。

九、付款日期与方式（请在□内打 √）

□ 由乙方在甲方选定的时间直接向购买校服的学生或学生家长收取。

□ 由甲方代为收取，并在_____年____月____日前一次性付给乙方。

十、 履约保证金

1、乙方在收到货款后 5 日内，需向甲方提交银行保函，以其收到货款的 20%作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金的银行保函的有效期到_____年____月____日。

3、若乙方没有违约行为的，银行保函在有效期截止之日后自动失效。

4、若乙方违约，甲方可向乙方发出书面索赔通知，写明要求索赔的金额和支付款项应到达的账号，并附上乙方违约的证据材料；同时，将索赔情况及乙方违约的有关材料报主管的教育部门。乙方收到甲方索赔通知后，应在 10 日内进行核定并向甲方支付索赔款项或书面提出异议。若乙方收到索赔通知后 10 日内未提出异议也未支付赔款，甲方可根据银行保函向银行申请在履约保证金中划扣索赔金额。履约保证金不足以抵偿索赔金额，甲方还有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

十一、违约责任

1、甲方未确认校服样式的，乙方有权延迟生产加工的时间，所造成交货延误由甲方承担损失。

2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期付款金额的 0.5‰向乙方支付违约金。逾期 30 日仍未能付清的，乙方有权解除合同。

3、甲方无正当理由拒收货物致使合同无法履行的，甲方向乙方支付合同总金额 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期一日，按逾期交货货物金额的 0.5‰向甲方支付违约金。乙方逾期 30 日仍未能交付货物的，甲方有权解除合同。

5、乙方交付产品数量短缺的，应当在接到甲方通知后的____日内补足，逾期未能补足的，乙方除补足短缺的校服外，还应当向甲方支付短缺校服价款 5%的违约金。

6、乙方交付产品规格不符本合同约定的，应当在接到甲方通知后_____日内予以调换，逾期未能调换的，乙方除调换规格不符的校服外，还应当向甲方支付不符合规格的校服价款 5%的违约金。因质量问题甲方提出修补、更换面料等要求的，产生费用由乙方承担。

7、乙方交付产品经有资质检验机构检验不合格的，应立即整改、妥善处理不合格校服。甲方有权退回所有的校服，乙方除返还所收取的全部货款外，还应当向甲方支付总价款5%的违约金；因产品质量对学生健康造成伤害的，乙方还须承担赔偿责任。

8、因乙方原因造成甲方被第三方因侵犯专利权、商标权或其他知识产权追诉的，甲方有权要求乙方全额返还已付价款，支付总价款5%的违约金并承担相应的赔偿责任。

十二、合同的解除

1、如果乙方严重违反合同，且在收到甲方违约通知书后30日内仍未能改正违约行为的，甲方可以解除合同，并将情况报主管的教育、市场监督管理部门。

2、乙方因其自身原因被取消供货资格的，本合同自动解除。

十三、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第_____种方式解决：

1、提请广州仲裁委员会仲裁；

2、向有管辖权的人民法院起诉。

十四、双方约定的其他事项：

_____

_____

十五、附则

1、本项目的采购文件以及其他合同附件均为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执____份，由甲方负责将本合同交一份至主管的教育部门。合同自双方签字盖章之日起生效。

3、合同履行期自生效之日起_____年，至_____年____月____日止。

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

附件：校服采购清单

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
地　　址：_____	地　　址：_____
电　　话：_____	电　　话：_____
传　　真：_____	传　　真：_____
邮　　箱：_____	邮　　箱：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
身份证号：_____	身份证号：_____

手　　机：_____　　手　　机：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

身份证号：_____　　身份证号：_____

手　　机：_____　　手　　机：_____

签约地点：_____

签约日期：_____年____月____日

附件

校服采购清单

_____ **学年**

人数	校服类型	单价	单位	数量	总价

总金额为人民币（大写）：_____，即 RMB￥_____元，合同总金额包括服装的物料购置、设计、制作、运输、保险、包装、检验、纳税等一切费用，甲方不须另付任何费用。

注：此表须于合同履行期内、每年的 12 月 31 日前双方签订执行，并由甲方报主管的教育部门。

甲方：

_____学校（盖章）

代表：

日期：　　年　月　日

乙方：

_____公司（盖章）

代表：

日期：　　年　月　日